

1500594-43.2022.8.26.0559

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Maria Letícia Pozzi Buassi

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... APARECIDO DA SILVA ANDRADE, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 157, caput, do Cód. Penal, porque no dia 28 de março de 2022, por volta das 17h20min, na Avenida Philadelpho Manoel Gouveia Neto, nesta cidade e comarca, mediante violência e grave ameaça, subtraiu para ele o aparelho celular

"Samsung/A30", pertencente a G.O.F..

Teria o réu abordado a vítima na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

4ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, São José do Rio Preto-SP - cep 15010-070

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500594-43.2022.8.26.0559 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500594-43.2022.8.26.0559

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO APARECIDO DA SILVA ANDRADE

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juíza de Direito: Dra. Maria Letícia Pozzi Buassi

Vistos.

MARCELO APARECIDO DA SILVA ANDRADE, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 157, caput, do Cód. Penal, porque no dia 28 de março de 2022, por volta das 17h20min, na Avenida Philadelpho Manoel Gouveia Neto, nesta cidade e comarca, mediante violência e grave ameaça, subtraiu para ele o aparelho celular "Samsung/A30", pertencente a G.O.F..

Teria o réu abordado a vítima na via, a empurrado e exibido uma arma de fogo, o que permitiu o apossamento do celular e da bolsa, sendo, posteriormente, abordado por agentes, nas imediações.

Recebida a denúncia foi o acusado citado e apresentou resposta à acusação.

Mantido o recebimento da inicial, como medida de instrução foram ouvidas a vítima e duas testemunhas arroladas pela acusação.

Após, foi interrogado o réu.

Em debate, o representante do Ministério Público, por entender comprovadas a materialidade dos fatos e a autoria do delito, requereu a condenação do réu nos

termos da denúncia.

A defesa, a seu turno, pleiteou a aplicação da atenuante da confissão da autoria. É o relatório.

DECIDO.

A comprovar a materialidade dos fatos há o auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, relativo ao encontro do aparelho celular em poder do réu.

Há, ainda, o boletim de fls. 10/13, que registra a ocorrência do roubo.

Os bens subtraídos foram indiretamente avaliados (fls. 75).

Na fase policial, exerceu o réu a prerrogativa constitucional de permanecer calado. Em Juízo, confessou o réu ter abordado a vítima e exigido a entrega do celular, esboçando estar armado.

A confissão foi revestida de caráter absoluto.

G.O.F. caminhava pela via quando abordada pelo réu, que, exibindo arma de fogo na região da cintura, a puxou pelo braço, a empurrou, bem como se apoderou do celular e da bolsa, fugindo em seguida. Acrescentou ter o sistema de rastreamento do celular propiciado a abordagem do denunciado na posse do aparelho, quando o reconheceu como o assaltante.

Contam os policiais terem as características físicas e das vestes, além do sistema de busca do celular, permitido a abordagem ao réu em poder do bem. Para tais testemunhas, admitiu o acusado a autoria do roubo.

Vale lembrar que o fato de agentes que participam de diligências serem testemunhas sobre estas, torna o relato apresentado mais rico em detalhes e, por isso, mais digno de fé.

No caso em tela, as declarações apresentaram-se de forma harmônica e coesa com o restante da prova, razão pela qual não podem ser desconsideradas, inexistindo qualquer motivo para que quisessem os policiais militares forjar o crime. Neste sentido, vale registrar a seguinte decisão do Eg. Supremo Tribunal Federal: “o valor do depoimento pessoal dos servidores policiais especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (HC 73.518/SP, rel. Min. Celso de Mello, DJe 14.03.2011).

Tem-se a acrescentar, estar a prova testemunhal em perfeita harmonia com a palavra da vítima, que em delitos dessa espécie tem valor relevante, pois não há interesse desta em incriminar inocentes. Nesse sentido, oportuno destacar a seguinte decisão jurisprudencial: “No campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes” (TACRIM-SP - AC - Rel. Manoel Carlos - JUTACRIM 90/362).

Cabia à defesa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, o esclarecimento, extreme de dúvida, da não autoria, o que não aconteceu.

No caso, constata-se ter a presunção da autoria do roubo, advinda do encontro do celular na posse do réu, se transmutado em certeza, posto não afastada a realidade apontada no auto de exibição e apreensão.

Por fim, inviável a desclassificação para o delito de furto, conforme pretendido pela defesa, ante a violência física e a ameaça empregadas pelo réu em face da ofendida.

Convencida da responsabilidade penal do acusado, passo a individualizar as penas. Com fundamento no art. 59 do Cód. Penal, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, por ostentar personalidade voltada à prática criminosa, conforme apontamentos contidos na certidão de fls. 33/61.

Verificada a reincidência (fls. 33/61), incide a circunstância agravante contida no art. 61, inc. I, do Cód. Penal, que se compensa com a confissão da autoria,

circunstância atenuante contida no art. 65, inc. III, "d", do Cód. Penal, permanecendo inalterada a pena.

Não há causas de aumento ou diminuição da pena.

O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, observadas a reincidência, a culpabilidade e a conduta antissocial do réu, ao violar patrimônio alheio, que aposta nutrir valor superior à ordem e à paz social (art. 33, § 3º, do Cód. Penal). Destaco que quando da fixação do regime inicial de cumprimento da pena, já se observou o período de prisão provisória, nos termos do § 2º do art. 387 do Cód. Proc. Penal.

O fato de ter o réu respondido encarcerado à instrução do feito não implica, com a prolação desta sentença, na concessão de regime menos gravoso. Neste sentido: "(...) PENA. DETRAÇÃO. CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA PARA FINS DE DETERMINAÇÃO DO REGIME INICIAL DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - ART. 387, § 2º, DO CPP, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 12.736/12. FIXAÇÃO A SER EFETUADA PONDERANDO-SE CONJUNTAMENTE O QUANTUM DA PENA APLICADA COM AS CONDIÇÕES SUBJETIVAS PREVISTAS NOS ARTS. 33, § 3º E 59 DO CP. ENTENDIMENTO. O merecimento do reeducando integra necessariamente os requisitos para sua promoção de regime, sendo vital à individualização da pena que a promoção não se dê de modo automático, como sugeriria uma interpretação desavisada e superficial da redação do § 2º, do art. 387, do CPP, após a reforma de 2012, mesmo porque tal depende do preenchimento de requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Deve-se ressaltar que a lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o CP e não o CPP. Na medida em que a reforma empreendida pela Lei n. 12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3º, do CP, a fixação de regime inicial deve ainda considerar obrigatoriamente se foram ou não preenchidas as condições subjetivas, previstas no art. 59 do mesmo estatuto penal. A posterior progressão de regime vem, ademais, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada aludida progressão, destaque-se, faz-se necessário que sejam sopesados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o Magistrado das Execuções Penais, e não o prolator da sentença". (TJSP, Apelação Criminal nº 1500199-27.2019.8.26.0407, Rel. Des. Grassi Neto, 9ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 19/11/2020). Ainda: "Descabe, igualmente, pleitear aqui regime prisional mais brando com base na atual redação do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, o que ora se destaca, quer à luz do invocado princípio da suficiência da sanção, quer porque a consideração do tempo de prisão provisória não prescindiria de demonstração cabal de bom comportamento carcerário e de condições subjetivas favoráveis, tal como se exige para a avaliação do cabimento de progressão. Se assim não fosse, ficaria ferida de morte a lógica do sistema penal. E tal demonstração não existe nos autos." (TJSP, Apelação Criminal nº 500128-92.2021.8.26.0559, Rel. Fátima Gomes, 9ª Câmara de direito Criminal, julgado em 31.03.2022).

O valor unitário do dia-multa é o mínimo legal, considerada a situação econômica do acusado.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e condeno MARCELO APARECIDO DA SILVA ANDRADE, R.G. nº 34.656.149, a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, à razão mínima ao dia-multa, por ter infringido o art. 157, caput, do Cód. Penal.

A reincidência impede a concessão de benefícios ao réu, até porque, estes não atingiriam o principal objetivo, que é a prevenção do delito.

Porque foi necessária a prisão do réu durante a instrução do feito, deve esta prevalecer, para garantia da ordem pública, ante esta grave condenação.

Recomende-se o réu no presídio onde se encontra, expedindo-se mandado de prisão, caso necessário.

A pena pecuniária será atualizada a partir da data do fato, uma vez que a correção monetária não representa nenhum plus, mas sim tentativa de reposição do poder aquisitivo da moeda.

Força concluir ainda, que a multa não corrigida perde o caráter aflagrante, tornando inútil a imposição, inatendidas as finalidades da sanção penal de punição,

dissuasão e reeducação do delinquente.

Expeça-se certidão de honorários ao defensor nomeado pelos serviços prestados nestes autos.

Custas na forma da lei nº 11.608/03.

PRIC

São José do Rio Preto, 17 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA